Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 18/2017JBAV-JBAH
V/v: Nguyện vọng về việc thẩm tra bản dự thảo Nghị định quy định người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Trước tiên, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Văn phòng Chính phủ và các thành viên Chính phủ vì sự hỗ trợ quý báu đối với hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (dưới đây gọi là "**JBAV**") và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi là "**JBAH**") trong suốt thời gian vừa qua.

Liên quan đến bản dự thảo Nghị định quy định người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, với mong muốn được Bộ Tư pháp thẩm tra một cách nghiêm ngặt, JBAV và JBAH đã trình Bản kiến nghị tới Bộ Tư pháp (Văn bản số 16/2017JBAV-JBAH ngày 23 tháng 5 năm 2017). Để việc thẩm tra của Bộ Tư pháp cũng như việc xem xét tại phiên họp của Chính phủ diễn ra một cách hiệu quả, chúng tôi xin phép trích dẫn lại nội dung của Bản kiến nghị như dưới đây và rất mong nhận được sự hỗ trợ của Văn phòng Chính phủ:

Chúng tôi được biết rằng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Sau khi tham khảo ý kiến từ các cơ quan liên quan và được Bộ Tư pháp thẩm tra, dự thảo sẽ được đưa vào cuộc họp Chính phủ để xem xét. JBAV và JBAH đã nghiên cứu nội dung dự thảo và nhận thấy có sự mâu thuẫn giữa dự thảo với Luật bảo hiểm xã hội (luật số 58/2014/QH13) như sau:

Mặc dù khoản 2 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội quy định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động nước ngoài là tự nguyện nhưng dự thảo lại nêu "*người lao động nước ngoài là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc*". Cách diễn đạt này dẫn đến cách hiểu rằng việc tham gia bảo hiểm xã hội là nghĩa vụ của người lao động nước ngoài.

Về sự mâu thuẫn này, phía JBAV đã trình bản ý kiến (Văn bản số 10/2017JBAV ngày 26 tháng 04 năm 2017 được đính kèm văn bản này) và tổ chức cuộc họp với Vụ Bảo hiểm Xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhưng vẫn chưa nhận được lời giải thích hợp lý. Vụ Bảo hiểm Xã hội dường như đang căn cứ vào thuật ngữ "*bảo hiểm xã hội bắt buộc*" được quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội để diễn giải rằng việc tham gia bảo hiểm xã hội này cũng là nghĩa vụ đối với người lao động nước ngoài. Tuy nhiên, "*bảo hiểm xã hội bắt*

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

buộc" ở đây chỉ là một cụm từ được định nghĩa trong Luật bảo hiểm xã hội, và là một loại hình bảo hiểm xã hội nhất định (mà người Việt Nam có nghĩa vụ phải tham gia). Khoản 2 Điều 2 Luật này cũng chỉ quy định rằng người lao động nước ngoài có thể *được* tham gia loại hình bảo hiểm này. Chúng tôi cho rằng việc diễn giải thuật ngữ này thành "*có nghĩa vụ tham gia*" đối với cả người lao động nước ngoài là không hợp lý. Và nếu dự thảo này được ban hành thì rõ ràng sẽ vi phạm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (luật số 80/2015/QH13).

Bởi vậy, trong quá trình thẩm tra dự thảo Nghị định này, chúng tôi kính mong Bộ Tư pháp xem xét kỹ lưỡng hai vấn đề: "Theo quy định Luật bảo hiểm xã hội, việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động nước ngoài là tự nguyện" và "Tính hợp pháp của các nội dung được nêu trong dự thảo này" và phúc đáp cho chúng tôi.

JBAV và JBAH đã và đang nỗ lực hết sức để trở thành cầu nối cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Với kinh nghiệm trong việc xây dựng nền kinh tế Nhật Bản, các doanh nghiệp Nhật Bản tự hào có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Hơn nữa, chúng tôi cũng mong muốn đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam – một quốc gia có mối quan hệ sâu sắc và toàn diện với Nhật Bản trên mọi lĩnh vực như chính trị, văn hóa và kinh tế.

Thay mặt cho tập thể các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, JBAV và JBAH sẽ tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp trong hai hiệp hội để có thể đề xuất những phương án tối ưu cho sự phát triển của Việt Nam. Do đó, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu từ Văn phòng Chính phủ cũng như các thành viên Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Bộ Tư pháp;*
- *Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;*
- *Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;*
- *Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;*
- *Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng;*
- *Lưu văn phòng JBVA và JBAH.*

T/M HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Hiroshi KARASHIMA
(Ký thay Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh)